

理论模块

办理行政案件能力之实体法

真题回顾

1、（单选）李某与周某因债务发生纠纷，李某心生怨气，发送短信对周某进行辱骂。起初周某未予理睬，但李某继续向周某发送数十条辱骂信息，周某不堪其扰而报警。对李某的行为，公安机关处理正确的是：（ ）（2020年公安联考第34题）

- A.以侮辱对李某予以治安管理处罚
- B.以诽谤对李某予以治安管理处罚
- C.以侵犯隐私对李某予以治安管理处罚
- D.以发送信息干扰正常生活对李某予以治安管理处罚^①

2、（单选）为督促旅馆业相关责任单位切实做好实名制登记管理等工作，根据上级公安机关安排部署，2019年某月某日晚，某派出所决定对辖区内的旅馆业进行治安检查。民警老张带队负责检查，经检查，民警发现辖区内的旅馆业单位存在各类违法问题。下列属于不按规定登记住宿旅客信息的是：（ ）（2020年公安联考第96题）

②

- A.甲酒店存在使用军官证办理入住登记的情况
- B.乙旅馆存在使用一人证件登记多人住宿的情况
- C.丙招待所存在将房屋出租给无身份证件的人居住的情况
- D.丁宾馆存在不制止住宿旅客带入危险物质的情况

3、（单选）2018年9月5日10时许，派出所接到110指令称，自称蔡某的一名男子，说自己偷了一辆摩托车，要投案自首。接到指令后，民警老李、小王立即赶到

①第1题答案：D

②第2题答案：B

报案地点，发现报警人蔡某因琐事与父亲在家中发生争吵，随后蔡某便骑父亲的摩托车外出，在途中被姑父拦住。蔡某赌气不想回家，便谎报警情。在处理该警情时，民警恰当的处理方式是：（ ）（2019年公安联考第20题）^①

- A.口头传唤蔡某到派出所接受询问
- B.对蔡某批评教育并化解蔡某的家庭矛盾
- C.对蔡某所骑的摩托车进行扣押
- D.要求蔡某父亲提供摩托车证明

4、（单选）未成年人胡某在铁路线路上放置障碍物，被巡道工当场发现并扭送公安机关，公安机关认定胡某违法行为属实，情节轻微，按照法律规定应当对于此种违法行为处以五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款，考虑到胡某实施违法行为时刚满15周岁，决定予以减轻处罚。下列对胡某减轻处罚适用正确的是：（ ）（2019年公安联考第33题）^②

- A.决定不予处罚
- B.决定行政拘留三日并处罚款三百元
- C.决定单处罚款五百元
- D.决定行政拘留三日

5、（多选）高某因赌博被某公安分局处十五日拘留，并处三千元罚款。拘留执行至第十日时，该公安分局又发现高某有盗窃行为，经调查审核，对其盗窃行为作出拘留十日，并处五百元罚款的处罚决定。对高某处罚的执行，下列选项中错误的有：（ ）（2019年公安联考第33题）^③

- A.赌博案件执行完毕，再执行盗窃案件
- B.合并执行拘留二十五日，缴纳罚款三千五百元
- C.合并执行拘留二十日，缴纳罚款三千五百元
- D.合并执行拘留二十日，缴纳罚款三千元

6、（多选）一日早晨，陈某带着其母亲（72岁）和妻子（怀孕）堵在王某家的门口，不让王某出入，要求王某赔偿隔热棚损坏的损失，王某不愿意赔偿，双方发生撕

①第3题答案：B

②第4题答案：A

③第5题答案：ABD

扯。陈某和其母亲、妻子一起将王某打成轻微伤。王某报警后，公安机关对此处理正确的有：（ ）（2018年公安联考第76题）^①

- A.应当给予陈某行政拘留
- B.应当给予陈某妻子行政拘留，但不执行
- C.应当给予陈某母亲行政拘留，但不执行
- D.应当给予陈某行政拘留，但不执行

7、（单选）青年人张某放爆竹被炸聋双耳，一直待业在家。2017年9月4日，张某在公交车上偷乘客的50元钱被下班经过的民警当场发现，以下关于张某的处罚，正确的是：（ ）（2018年公安联考第33题）^②

- A.可以免于处罚
- B.应当免于处罚
- C.可以从轻或者减轻处罚
- D.应当予以处罚

8、（单选）下列不属于妨害公共安全行为的是：（ ）（2017年公安联考第27题）^③

- A.某路边仓库管理部门未经批准安装了防盗电网
- B.李某盗窃正在使用的铁路信号灯
- C.张某为练习枪法，用气枪射击街边的路灯
- D.程某为发泄不满，纠集多人到马路上堵塞交通

治安管理处罚法体系一共六章 119 条

第一章 总则

第二章 处罚的种类和适用

第三章 违反治安管理的行为和种类

第四章 处罚程序

第五章 执法监督

第六章 附则

学习重点：第三章。

①第6题答案：ABC

②第7题答案：D

③第8题答案：D

第三章内容：扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯公民人身权利财产权利、妨害社会管理秩序。（共 152 个违法行为）

考察方式：

- 1、描述行为找违法种类；
- 2、违法行为之间的辨析；
- 3、违法行为是否可以延长传唤至 24 小时；
- 4、违法行为是否可以适用快速办理制度。

第一部分 扰乱公共秩序的行为

第一节 违法行为罗列

（一）扰乱单位秩序、扰乱公共场所秩序、扰乱公共交通工具秩序、妨碍交通工具正常行驶和破坏选举秩序

（二）扰乱大型群众性活动秩序

（三）散布谣言及谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序，投放虚假的危险物质扰乱公共秩序，扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序

（四）结伙斗殴、寻衅滋事行为

（五）组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动他人从事邪教、会道门活动，利用邪教等名义扰乱社会秩序、损害他人身体健康的行为

（六）故意干扰无线电业务正常进行，对正常运行的无线电台产生有害干扰

（七）非法侵入、破坏计算机信息系统

第二节 重点违法行为解析

一、第二十四条 扰乱大型群众性活动秩序的行为及处罚

法条原文

有下列行为之一，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

（一）强行进入场内的；

（二）违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的；

（三）展示侮辱性标语、条幅等物品的；

（四）围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的；

（五）向场内投掷杂物，不听制止的；

（六）扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。

因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛；违反规定进入体育场馆的，强行带离现场。

条文解析：

（一）大型群众性活动，是指由个人、单位（社团）主办，在特定的时间、空间内举办的，由不特定多数人参加的公共活动。包括体育比赛、文化演出、展览展销、民间传统活动等。这类活动具有场所公开、人员多、规模大、财物集中、媒体关注等特点。由于社会不安定因素较多，极易发生恐怖袭击事件、群体性治安事件以及群死群伤事故和盗窃、抢夺、打架斗殴等案件。

（二）主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

（三）客体：一般客体是公共秩序，直接客体是大型群众性活动的正常秩序。

（四）客观方面：

1、强行进入场内。具体是指行为人不购买门票或者入场券，并且不听工作人员的制止，强行进入场内观看比赛或者进行其他活动，或者虽持有票证，但不服从安全检查工作人员的安全检查，而强行进入场内以及其他强行进入场内的情形。

2、违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的。在大型群众性活动场所内擅自燃放烟花爆竹容易引发火灾或者导致现场秩序混乱，从而危及公共安全，发生群死群伤的事件。其他物品，包括衣物、报刊等。实践中，一部分情绪激动的行为人，在大型活动现场有燃烧衣物、起哄闹事的情形。

3、展示侮辱性标语、条幅等物品。此种行为多发生在体育比赛等对抗性强的大型活动中，展示侮辱性标语、条幅等易挑起双方观众的对立情绪，伤害受侮辱一方的运动员的比赛积极性，引起球员之间、观众之间的冲突，同时也对他人的的人格权造成了侵害。

4、围攻裁判员、运动员或者其他工作人员。这是一种比较严重的扰乱大型群众性活动秩序的行为，它直接影响到比赛等大型群众性活动的正常进行。如果围攻行为导致他人受到轻微伤的，则在扰乱大型群众性活动秩序和故意伤害中择一处罚重的行为处罚。

5、向场内投掷杂物，不听制止的。这种行为容易对其他观众或者运动员造成伤害，同时也影响了比赛等大型活动的正常秩序。如果行为人向场内投掷杂物，不听工作人员制止的，应当给予治安管理处罚。

6、其他扰乱大型活动秩序的行为。包括在大型活动场所内起哄滋事、煽动观众不满情绪、用恶意语言攻击运动员、裁判员等行为。

7、正确理解责令禁止观看同类比赛

(1) 扰乱体育比赛秩序

(2) 被处以行政拘留处罚

(3) 可以同时：“可以”指的是公安机关根据行为人的主观恶性或者违法行为的严重程度决定；“同时”指的是责令禁止观看同类比赛，应与行政拘留处罚同时作出，而不能时隔一段时间后再施以该种强制措施。

(4) 只能责令行为人不得进入体育场馆观看同类比赛。如某行为人因扰乱足球比赛秩序，而受到行政拘留，公安机关只能禁止其 12 个月内不得进入体育场馆内观看足球比赛，但是行为人可以进入体育场馆内观看篮球、排球等比赛。

(5) 对于违反禁令进入体育场馆观看同类比赛的行为人，公安机关可以将其强行带离比赛现场。

二、第二十五条 散布谣言及谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序，投放虚假的危险物质扰乱公共秩序，扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的行为及处罚

法条原文

有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：

(一) 散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；

(二) 投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；

(三) 扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

条文解析：

(一) 散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱社会秩序的行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公共秩序

3、客观行为

(1) 散布谣言，是指捏造没有事实根据的言语并向他人传播的行为。如制造将要发生地震、战争的谣言。

(2) 谎报险情、警情、疫情，是指编造火灾、水灾、地震、传染病暴发、火警、治安警情等虚假险情，并向有关部门报告的行为。

(3) 上述行为的客观后果是引起群众恐慌，干扰了国家机关以及其他单位的正常工作，扰乱了社会秩序。

4、主观方面：故意。

(二) 投放虚假的危险物质扰乱公共秩序的行为认定及处罚

1、危险物质，是指爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质和传染病病原体等物质。

2、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

3、客体：公共秩序

4、客观行为：

(1) 行为人一般以邮寄、放置、丢弃等方式将虚假的类似于爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质和传染病病原体物质置于他人或公众面前或者生活、工作场所周围。

(2) 后果是扰乱了公共秩序，引起了一定范围内民众恐慌。

(三) 扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的行为认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公共秩序

3、客观行为：

(1) 扬言：既可以是口头的，也可以是书面的，如通过书信、电子邮件等，但并未实施放火、爆炸、投放的行为。

(2) 后果：引起了一定范围人群的恐慌，扰乱了有关单位的正常生产、经营、科研秩序。

谎报警情和谎报案情的辨析：

1、共同点：违法人都说了假话。

2、区别点：案件是否存在一前者无案件，后者有案件；侵犯的客体不同一前者侵犯的客体是公共秩序，后者是社会管理秩序。

三、第二十六条 结伙斗殴、寻衅滋事行为

法条原文

有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：

- （一）结伙斗殴的；
- （二）追逐、拦截他人的；
- （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；
- （四）其他寻衅滋事行为

条文解析

（一）结伙斗殴行为的认定及处罚

- 1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。
- 2、客体：即侵犯了公共秩序，又侵犯了他人的人身权利。
- 3、客观行为：主要表现为打群架，结伙斗殴一般是出于私仇旧怨、争夺地盘或者其他动机而组成团伙打架斗殴，动机是出于藐视社会公共秩序，寻私仇或者谋求某种非法利益。和聚众斗殴罪的区别：构成主体不同，犯罪的主体是首要分子和积极参加者，违法的主体是首要分子，积极参加者、参加者；客观方面不同，犯罪有组织、策划、指挥或积极参加的行为，违法只有参加，没有组织，策划和指挥；后果不同。

（二）寻衅滋事行为的认定及处罚

寻衅滋事，是指一人或多人在公共场所或者其他场所无事生非，起哄捣乱，无理取闹，无故殴打他人，肆意挑衅，横行霸道，破坏公共秩序的行为。

- 1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。
- 2、客体：既侵犯了社会的公共秩序，又侵犯了他人的人身权利。
- 3、客观行为：
 - （1）追逐、拦截、辱骂他人。即出于取乐、寻求精神刺激、耍威风等不健康目的，无理追赶、拦挡、侮辱、辱骂他人。
 - （2）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，即以蛮不讲理的流氓手段，强行拿走，强行索要市场、店铺的商品以及他人的财物，没有目的和理由的损毁、占用公私财物。
 - （3）其他寻衅滋事行为包括随意殴打他人；在公共场所起哄闹事等。

第二部分 妨害公共安全行为

第一节 违法行为罗列

- (一) 对违反危险物质管理行为
- (二) 对危险物质被盗、被抢、丢失不报行为
- (三) 非法携带管制器具
- (四) 盗窃、损毁公共设施
- (五) 妨害航空器飞行安全
- (六) 妨害铁路运行安全
- (七) 妨害列车行车安全
- (八) 妨害公共道路安全
- (九) 违反规定举办大型群众性活动
- (十) 违反公共场所安全规定

第二节 重点违法行为解析

一、第38条 举办大型群众性活动违反有关规定

法条原文

举办文化、体育等大型群众性活动，违反有关规定，有发生安全事故危险的，责令停止活动，立即疏散；对组织者处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

法条解析

- (一) 主体：文化、体育等大型群众性活动的组织者，既可以是个人，也可以是单位。
- (二) 主观方面：故意和过失。
- (三) 客体：公共安全。

（四）客观方面：主要表现为举办文化、体育等大型群众性活动违反有关规定，有发生安全事故的危险。

1、未经许可，擅自举办大型群众性活动。2004年6月，《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第412号）保留对大型群众性文化体育活动的安全许可。

2、超过核准人数，如某大型群众性活动核准为2万人，而实际参加的有2.5万人。

3、场地及其附属设施不符合安全标准，存在安全隐患。如场地建筑不坚固，有发生倒塌坠毁的可能性；各种电线、线路老化，容易引发火灾。

4、消防设施不符合法定要求。如灭火器超过使用期限；没有按照规定安装火灾自动报警系统；消防通道被占用等。

5、未制定安全保卫工作方案。

二、第39条 公众活动场所的经营管理人员违反安全规定的行为及处罚

法条原文

旅馆、饭店、影剧院、娱乐场、运动场、展览馆或者其他供社会公众活动的场所的经营管理人员，违反安全规定，致使该场所有发生安全事故危险，经公安机关责令改正，拒不改正的，处五日以下拘留。

条文解析

（一）主体：限定为社会公众场所的经营管理人员。一般指对场所有直接管理责任的管理人员，如饭店经理、总经理等，一般的管理人员不能作为本行为的主体。

（二）客观行为：

1、违反安全规定：包括国家有关的法律法规和规章。

2、有发生安全事故危险

3、经公安机关责令改正，但拒不改正的：公安机关责令整改，需要以书面的形式告知场所的经营管理人员，防止因告知不当、处罚的前置条件不充分，影响处罚的有效实施。

第三部分 侵犯人身权利、财产权利的行为

第一节 违法行为罗列

- 1、恐怖表演、强迫劳动、限制人身自由等
- 2、胁迫、诱骗或者利用他人乞讨和滋扰乞讨
- 3、侵犯人身权利六项行为
- 4、殴打或故意伤害他人身体行为
- 5、猥亵他人和在公共场所裸露身体
- 6、虐待家庭成员、遗弃没有独立生活能力的被扶养人
- 7、强迫交易
- 8、煽动民族仇恨、民族歧视
- 9、侵犯通信自由
- 10、侵犯财产 6 行为

第二节 重点违法行为解析

一、第 42 条 侵犯人身 6 权利

法条原文

有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

- （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
- （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
- （三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；
- （四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；
- （五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；
- （六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

条文解析

（一）威胁他人人身安全的行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公民的人身安全。

3、客观方面：

（1）威胁的方法：既包括写恐吓信，也包括其他方法如投寄恐吓物；

（2）威胁的主体：既可以是行为人自己威胁，也可以通过第三人的转告来威胁；

（3）威胁的手段：手段多种，比如公开他人的隐私；动机多种，比如有的是为了获取不正当的政治利益等，如果行为人通过威胁获得了财物，则构成了敲诈勒索行为。

（二）侮辱他人行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公民的人格权。

3、对象：特定的自然人，不包括国家机关、企业、事业单位和人民团队等组织。

4、客观行为：公然侮辱他人，但情节和后果尚不构成刑事处罚的。

（1）公然，是指当着众人或第三人的面，或者利用可以使不特定多数人听到、看到的方式，对他人进行侮辱，至于被侵害人是否在场，不影响本行为的成立。

（2）方式：既可以是暴力倾向的，如以墨涂人、强迫他人做有辱人格的动作等，也可以是文字的，如以大字报、漫画等形式攻击被侵害人的人格；还可以是口头的，如以言语对被侵害人进行嘲笑、辱骂等；对肖像的侮辱也可以构成本行为，如涂画、玷污、践踏、损毁他人肖像。

（三）诽谤他人行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公民的人格权。

3、对象：特定的自然人。

4、客观方面：实施捏造并散布某种虚构的事实，损害他人人格、名誉的行为。

（1）捏造：无中生有的事实。行为人诽谤他人的行为必须以捏造的事实为前提，如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本行为。

（2）散布，就是在社会上公开地扩散。一是言语散布；二是利用文字或网络。

(3) 损害，是指捏造并散布虚假事实，完全可能损害他人的人格、名誉，或者事实上已经给被侵害人的人格、名誉造成了实际的损害。

(四) 诬告陷害他人行为的认定及处罚

- 1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人。
- 2、对象：任何自然人。
- 3、客体：复杂客体，即公民的人身权利和行政、司法机关的正常活动。
- 4、客观行为：捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚。

(1) 捏造事实，是指捏造他人违反治安管理的事实或犯罪事实。

(2) 诬告，是指向国家机关和有关单位做虚假告发。可以口头、书面，署名、匿名等。

(3) 陷害是目的，只要可能导致司法、公安机关追究刑事责任、治安违法责任。

(五) 打击报复证人及其近亲属行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人，通常是案件的当事人和其他有关人员，单位不能构成。

2、客体：复杂客体，既侵犯了司法机关的正常活动，也侵犯了证人及其近亲属的人身、民主、财产权利。

3、对象：证人及其近亲属。

4、客观方面：对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复。

(1) 证人，包括刑事、民事、行政案件中的证人。近亲属，是指配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹。

(2) 威胁，是指行为人通过某种方式对他人恫吓，造成精神恐惧。

(3) 侮辱，是指行为人通过各种手段侵害他人的人格尊严和名誉权。

(4) 殴打，是对他人的身体进行侵害。

(5) 打击报复，可以是行为人利用职务对证人及其近亲属进行非法扣除工资、奖金、降级、撤职等。

(六) 发送信息干扰他人正常生活行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然力。

2、客体：公民正常的生活秩序和人格权。

3、客观方面：多次通过信件、电话、计算机信息网络等途径传送淫秽、侮辱、恐吓或者其他骚扰信息，干扰他人正常生活。

（1）淫秽信息，是指具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的信息。

（2）侮辱信息，是指含有恶意攻击、谩骂、羞辱等有损他人人格尊严的信息。

（3）其他信息，是指过于频繁地或者在休息时间发送提供服务、商品的信息或者其他信息，可能干扰他人正常生活的。

（4）多次，即重复实施三次以上。

（七）侵犯他人隐私行为的认定及处罚

隐私权是公民享有的对个人信息、私人活动和私有领域进行支配的权利，受我国法律保护。

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公民的人格权，直接客体是隐私权。

3、客观方面：偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私。

（1）隐私，是指不愿意让他人知道的，属于个人的生活秘密，一旦公开将会给当事人的生活、心理带来压力。

（2）偷窥，行为人在当事人不知道的情况下，秘密偷看他人隐私的行为。

（3）偷拍，是指行为人趁当事人不备，利用照相机、手机、摄像机等器材秘密拍摄他人的隐私，包括他人身体的隐私部位、隐私活动等。

（4）窃听，是指行为人通过秘密的方式偷听他人隐私的行为。

（5）散布，是指行为人用各种方法将自己知悉的他人的隐私传播于众的行为。既包括合法知悉他人的隐私，也包括非法知悉他人的隐私。

二、第 43 条 殴打或故意伤害他人身体

法条原文

殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：

（一）结伙殴打、伤害他人的；

- （二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
- （三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

条文解析

- （一）主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人。
- （二）客体：他人的身体权和健康权。身体权—外在完整；健康权—内在功能。
- （三）客观方面：殴打和故意伤害他人身体
 - 1、殴打他人：行为方式一般采用拳打脚踢，或者使用棍棒等器具殴打他人。
 - 2、故意伤害：是指以殴打之外的方式故意伤害他人，如机械撞击、电击或放射性物质、激光等方式。
 - 3、成立：行为犯。
 - 4、有下列之一，处 10—15 日拘留，并处 500-1000 罚款。
 - （1）结伙殴打、伤害他人
 结伙，是指两人以上结成团伙出于私仇旧怨、争夺地盘或者其他动机打架斗殴，动机是蔑视社会公序。
 - （2）殴打伤害残疾人、不满 14 周岁的人、孕妇、60 周岁以上的人
 社会弱势群体，需要特殊的保护，他们的自我保护能力差，一旦受到他人殴打、伤害，无法进行自我防卫。
 - （3）一次殴打伤害多人或者多次殴打、伤害他人。

三、第 45 条 虐待、遗弃行为

法条原文

有下列行为之一的，处五日以下拘留或者警告：

- （一）虐待家庭成员，被虐待人要求处理的；
- （二）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

条文解析

（一）虐待家庭成员行为的认定及处罚

- 1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。
- 2、对象：共同生活的家庭成员。家庭成员之间具有血亲关系、婚姻关系和收养关系等。

3、客体：家庭成员的平等权利，同时还侵犯了被侵害人的人身权利。

4、客观方面：经常以打骂、冻饿、强迫劳动等方法，对共同生活的家庭成员进行肉体上、精神上的摧残和折磨。

（1）肉体上的摧残有殴打、捆绑、不让吃饱、不让穿暖、有病不给治、强迫进行体力劳动等；

（2）精神上的折磨有咒骂、侮辱、限制自由等。

（二）遗弃被扶养人行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、对象：必须是对被遗弃人负有法律上的扶养义务的人。如夫妻之间的扶养义务、父母对子女的抚养义务、子女对父母的赡养义务；养父母对养子女；继父母和受其抚养教育的继子女之间的权利义务。有负担能力的兄姐，对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟、妹；由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹，对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的兄姐，有扶养的义务。

3、客体：家庭成员之间相互扶养的权利义务关系。

4、客观方面：拒绝扶养的遗弃行为。扶养包括扶助和养育。扶助主要是通过体力进行生活上的护理和照顾；养育主要是通过物质和经济进行抚养。

（1）积极的作为，如行为人将女婴或者病残子女丢弃街头；

（2）消极的不作为，如对年老、重病而又没有生活来源的父母不提供经济 and 物质供给。

四、第 49 条 侵财 6 行为

法条原文

盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

条文解析

（一）盗窃公私财物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、对象：国家、集体或者个人的财物。包括动产；不动产上的附着物；可以与不动产分离的动产；电力、煤气、天然气等无形财物；盗用他人长途电话账号、号码造成损失的。

3、客体：公私财物的所有权。

4、客观方面：主要表现为秘密窃取少量公私财物的行为。

（1）将可移动的财物，秘密转移到行为人的控制之下，并且脱离财物所有人或持有人的控制范围；

（2）通过传输系统加以使用和消耗。如盗窃电力、煤气、天然气等。

（3）以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人的电信号码，或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的。

（二）诈骗公私财物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公私财物所有权。

3、客观方面：表现为用虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物所有人、管理人产生错觉，信以为真，从而骗取少量公私财物的行为。

（三）哄抢公私财物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人。本行为主体的特点在于人数较多，少则几个人，多则几十人，上百人。

2、客体：复杂客体。即公私财物所有权和社会的正常管理秩序。

3、对象：主要是用于运输、保管和储存的公私财物。

4、客观方面：聚众哄抢公私财物，数额不大，不构成犯罪的行为。

（1）聚众，多人聚集在一起，有时可达到几十人、上百人。

（2）哄抢，是指采取起哄、制造混乱、滋扰等手段，利用人多势众致使所有人或保管人无法阻止，而将公私财物公然抢走。

（四）抢夺公私财物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：公私财产所有权。

3、客观方面：乘人不备，公然夺取少量公私财物的行为。

(1) 公然夺取，是指当着公私财物所有人或者持有人的面，乘其不备，公开夺取其财物。

(2) 情节较轻，是指抢夺财物的数额较小；抢夺的不是银行、邮局、国家珍贵文物、军用物资、救灾、救济款物；抢夺的对象不是外宾。

(五) 敲诈勒索公私财物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、主观方面：行为人具有非法强索他人财物的目的。

3、客体：复杂客体，即不仅侵犯了公私财物的所有权，还侵犯了他人的人身权利或者其他权益。

4、客观方面：行为人采用威胁、要挟的方法，迫使被害人交出少量财物的行为。

(1) 采用威胁、要挟的方法，是指以对被被害人及其近亲属实施杀害、伤害相威胁，或者以公开被害人的隐私和不正当行为、毁坏被害人的名誉相要挟，或者利用被害人的困境相要挟等。

(2) 迫使被害人交出财物，是指由于行为人实施了威胁或者要挟的方法，造成被害人精神恐惧，不得已交出财物。

(3) 方式：可以是口头、书面，还可以通过第三者转达。

(六) 故意损毁公私财物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、主观方面：故意，不是为了非法获取财物，而是将财物毁坏。

3、客体：公私财物的所有权。

4、客观方面：表现为毁灭或者损坏公私财物的行为。

(1) 毁灭，是指用焚烧、摔砸等方法使财物完全丧失其价值或者使用价值。

(2) 损坏，是指使财物部分丧失其价值或者使用价值。

第四部分 妨害社会管理行为

第一节 违法行为罗列

- 1、拒不执行紧急状态决定、命令和阻碍执行公务
- 2、招摇撞骗
- 3、伪造、变卖、买卖公文、证件、票证
- 4、船舶擅自进入禁、限水域或岛屿
- 5、违法设立社会团体
- 6、非法集会、游行、示威
- 7、旅馆工作人员违反规定
- 8、违反出租房屋行为规定
- 9、制造噪声干扰他人生活
- 10、违反典当、收购行为
- 11、妨害执法秩序
- 12、协助组织、运送他人偷越国边境
- 13、偷越国边境
- 14、妨害文物管理
- 15、非法驾驶交通工具
- 16、破坏他人坟墓、尸体和乱停放尸体
- 17、卖淫、嫖娼
- 18、引诱容留介绍卖淫
- 19、传播淫秽信息
- 20、组织、参与淫秽活动
- 21、赌博
- 22、毒品原植物
- 23、涉及毒品违法行为

24、教唆、引诱、欺骗他人吸食、注射毒品行为

25、服务行业人员通风报信

26、饲养动物违法行为

27、对屡教不改行为

第二节 重点违法行为解析

一、第 50 条 阻碍执行公务的违反治安管理行为

法条原文

有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

- （一）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的；
- （二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的；
- （三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的；
- （四）强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。

阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚

条文解析

（一）拒不执行人民政府在紧急状态下依法发布的决定、命令行为的认定及处罚

- 1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人；单位可以构成本行为的主体。
- 2、客体：人民政府在紧急状态下对社会的管理。
- 3、对象：人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令。
- 4、客观方面：抗拒人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令。

（1）抗拒，是指拒不执行，包括作为或不作为的方式。

（2）人民政府，是指乡、镇以上各级人民政府。

（3）紧急状态，是指一种特别的、迫在眉睫的危急或危险局势，影响全体公民，并对整个社会的正常生活构成威胁。包括自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件。

（二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务行为的认定及处罚

- 1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人；单位可以构成本行为的主体。
- 2、客体：国家机关依法对社会进行管理的职能活动。

3、对象：依法执行职务的国家机关工作人员。

4、客观方面：阻碍国家机关工作人员依法执行职务。

（1）国家机关工作人员，是指中央和地方各级权力机关、党政机关、司法机关和军事机关的工作人员。

（2）依法执行职务，是指国家机关工作人员依照法律、法规的规定进行的职务活动。

（3）阻碍，是指采取非暴力的行为拒绝、阻碍国家机关工作人员执行职务的活动，如采取吵闹、谩骂、无理纠缠等方法。

（三）阻碍特种车辆通行行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人；单位可以构成本行为的主体。

2、客体：特种车辆优先通行权、公共安全以及他人的生命健康权。

3、对象：特种车辆和执行职务的工作人员。

4、客观方面：阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行。

（1）阻碍，是指在特种车辆通行的路面的，以挖掘壕沟或者设置路障等方法阻碍特种车辆通行。

（2）时间，必须发生在特种车辆在执行紧急任务的过程中。

（四）强行冲闯警戒带、警戒区行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄、具有责任能力的自然人。

2、客体：公安机关的职务活动。

3、对象：警戒区域或正在执行任务的人民警察。

4、客观方面：强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区，即行为人不听人民警察制止，强行冲闯、跨越公安机关为了维护现场秩序而设置的警戒带和警戒区。公安机关设置警戒区域的情形有：刑事案件的案发现场；交通事故的现场；重大自然灾害和事故灾害的现场；需要进行隔离的传染病发生地、流行地；重大突发治安事件现场等。

二、第 51 条 招摇撞骗行为

法条原文

冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

冒充军警人员招摇撞骗的，从重处罚。

条文解析

- 1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。
- 2、客体：国家机关的威信及其正常活动。
- 3、对象：非法利益。包括物质利益和非物质利益。
- 4、客观方面：冒充国家机关工作人员或者以其他虚假的身份进行招摇撞骗的行为。
 - （1）冒充对象：国家机关工作人员、高干子弟、教授、记者、医生等。
 - （2）招摇撞骗：如政治待遇、经济利益或者荣誉称号等。
 - （3）冒充军警人员的，从重处罚。一是严重损害人民警察和军人的形象和威信；二是这种行为容易利用群众对人民警察和军人的信任而得逞，社会危害性大。

三、第 56 条 旅馆工作人员违反规定一不登记、不制止、不报告

法条原文

旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处二百元以上五百元以下罚款。

旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告的，处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

条文解析

- 1、主体：特殊主体，即旅馆业工作人员。
- 2、客观方面：
 - （1）对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码。
接待境外旅客住宿，还应当在二十四小时内向当地公安机关报送住宿登记表。
 - （2）明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止。

危险物品的发现和制止义务应仅限于从外观上很明显就能判断出携带的是危险物质的情形，如包装上标明了是危险物质，对于外观上发现不了的，则不构成。法律没有赋予旅馆业工作人员可以检查旅客行李的权利和义务。

(3) 旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告。

(4) 情节严重：因违反本行为受到处罚后，又违反本行为的；或者不登记造成其它严重后果，如导致公安机关无法破案、通缉犯得以逃脱等

四、第 57 条 违法出租房屋行为

法条原文

房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款。

房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的，处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

条文解析

1、主体：特殊主体，即房屋出租人，既包括个人，也包括单位。出租房屋，是指旅馆业以外以营利为目的，公民私有或单位所有出租用于他人居住的房屋。

2、客体：公安机关对于出租房屋的管理。

3、客观方面：

(1) 房屋出租人将房屋租给无身份证件的人居住的

无身份证：包括居民身份证、工作证、学生证等。如果将房屋租给无身份证件的人员，那么就会给违法犯罪分子以可乘之机。

(2) 不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的。

不利于公安机关查破案件，打击犯罪。房屋出租人对承租人的姓名、性别、年龄、常住户口所在地、职业或者主要经济来源、服务处所等基本情况进行登记，并向公安派出所备案。

(3) 明知承租人利用出租房进行犯罪活动，不向公安机关报告。

五、第 66 条 卖淫嫖娼、招嫖

法条原文

卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

条文解析

（一）卖淫、嫖娼行为的认定及处罚

- 1、主体：不特定的异性之间或同性之间。
- 2、客体：社会管理秩序。
- 3、客观行为：表现为卖淫、嫖娼。

（1）卖淫，是指行为人为了获取一定数量的财产以换取与不特定他人发生性关系的行为。

（2）嫖娼，是指行为人支付一定数量的钱财以换取与不特定他人发生性关系的行为。

（3）性关系：包括发生性交、口淫、手淫、鸡奸等行为。

（4）成立：行为主体之间已经就卖淫、嫖娼达成一致，已经谈好价钱或者已经支付金钱、财物等，并且着手实施，但由于本人主观意志以外的原因，尚未发生性关系的；或者已经发生性关系，但尚未给付金钱、财物的。

（二）在公共场所拉客招嫖行为的认定及处罚

- 1、主体：一般主体，男性和女性均能构成。
- 2、客体：社会管理秩序。
- 3、客观方面：在公共场所实施拉客招嫖行为，意图卖淫的。

（1）公共场所，是指供不特定多数人随时出入、停留、使用的场所。

（2）拉客，是指通过语言、动作等各种方式，拉拢、引诱他人的行为。拉必须有主动的语言、动作、或者是反复纠缠的行为。

（3）招嫖，是指招引嫖娼、意图卖淫的行为。意图卖淫，也就是本人通过拉拢、引诱等方法，与他人搭识、谈价，表达卖淫之目的。

六、第 71 条 涉及毒品原植物行为

法条原文

有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：

- （一）非法种植罂粟不满五百株或者其他少量毒品原植物的；

(二) 非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗的;

(三) 非法运输、买卖、储存、使用少量罂粟壳的。

有前款第一项行为，在成熟前自行铲除的，不予处罚

条文解析

(一) 非法种植毒品原植物行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：国家对毒品原植物的管制。

1981年8月国务院发出《关于重申严禁鸦片烟毒的通知》规定，除国家指定的国营农场按照严格计划种植少量药用罂粟外，其他任何单位或个人一律不准种植罂粟。

3、客观方面：非法种植罂粟不满500株或者其他少量毒品原植物。

(1) 非法种植，是指违反国家有关毒品原植物管理的规定，私自种植罂粟等毒品原植物。

(2) 种植，包括播种、幼苗栽植、灌溉、收获等。

(3) 毒品原植物：指的是能够用来提炼、加工鸦片、海洛因、吗啡、可卡因等毒品的植物，如罂粟、大麻、古柯等。

(4) 数量：罂粟不满500株，大麻不满5000株，并且经过公安机关处理后没有再行种植或没有抗拒铲除行为。

(5) 如果在成熟前自行铲除的，不予处罚。

(二) 非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：国家对于毒品原植物种植的管制。

3、客观方面：非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗的行为。

(1) 买卖，包括购买或者销售，可以自产自销，也可以是购买他人的毒品原植物种子、幼苗后销售。

(2) 运输，是指用交通工具将毒品原植物种子、幼苗从一地运往另一地的行为。

(3) 持有，是指对于毒品原植物种子、幼苗的实际控制和支配，包括行为人随身携带，也包括存放在特定的地点。

(4) 未经灭活，是指没有经过烘烤、放射线照射等方法，进行消灭植物繁殖和生长机能的处理。

(三) 非法运输、买卖、储存、使用少量罂粟壳行为的认定及处罚

1、主体：达到责任年龄，具有责任能力的自然人。

2、客体：侵犯了国家麻醉药品的管理。

3、对象：人的身体健康。

4、客观方面：非法运输、买卖、存储、使用少量罂粟壳。

(1) 运输，是指自身携带或者利用交通工具将罂粟壳从一地运往另一地。

(2) 买卖，是指购买或销售罂粟壳的行为。

(3) 储存，是指将罂粟壳存放在一定的场所。

(4) 使用，是指将罂粟壳添加在食品里或者用作其他用途。如果行为人自用，虽然也构成了违反治安管理行为，但在适用法律时，可以从轻或不予处罚。

七、第 74 条 服务行业人员通风报信行为

法条原文

旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租车等单位的人员，在公安机关查处吸毒、赌博、卖淫、嫖娼活动时，为违法犯罪人员通风报信的，处 10-15 日拘留。

条文解析

1、主体：特殊主体，即旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，包括一般员工和负责人员。

2、客体：公安机关的执法活动。

3、客观方面：旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员在公安机关查处吸毒、赌博、卖淫、嫖娼活动时，为违法犯罪人员通风报信。

拓展：公安机关执行《治安管理处罚法》有关问题的解释（二）

第四、关于减轻处罚的适用问题

违反治安管理行为人具有《治安管理处罚法》第 12 条、14 条、19 条减轻处罚情节的，按下列规定适用：

（一）法定处罚种类只有一种，在该法定处罚种类的幅度以下减轻处罚；

（二）法定处罚种类只有一种，在该法定处罚种类的幅度以下无法再减轻处罚的，不予处罚；

（三）规定拘留并处罚款的，在法定处罚幅度以下单独或同时减轻拘留和罚款，或者在法定处罚幅度内单处拘留；

（四）规定拘留可以并处罚款的，在拘留的法定处罚幅度以下减轻处罚；在拘留的法定处罚幅度以下无法再减轻处罚的，不予处罚。